

중앙산지관리위원회의 산림보호구역 지정해제 심의기준

제 정 2016. 4. 20. 고시 제2016-39호
전부개정 2026. 8. 21. 고시 제2026-93호

제1조(목적) 이 고시는 「산림보호법」 제11조 및 같은 법 시행규칙 제11조에서 규정하는 중앙산지관리위원회의 산림보호구역 지정해제 심의에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(심의기준) 「산림보호법」 제11조제2항 및 제3항에 따라 시·도지사가 산림보호구역의 전부 또는 일부의 지정을 해제하고자 하는 경우 산림청장과 미리 협의하여야 하는 중앙산지관리위원회의 산림보호구역 지정해제 심의기준은 별표와 같다.

제3조(준용규정) 중앙산지관리위원회 심의에 관하여 제2조에서 규정한 내용 이외의 중앙산지관리위원회의 운영에 관하여는 「중앙산지관리위원회 운영세칙」에 따른다.

제4조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 1월 1일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(「산림보호법」에 따른 협의에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 「산림보호법」에 따른 협의를 요청 중인 경우에는 제2조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

[별표]

중앙산지관리위원회의 산림보호구역 지정해제 심의기준

1. 공통 심의기준

구 분	심의기준
공 통	1. 산림보호구역의 합리적·체계적 관리로 산림의 공익기능 증진이 가능한지 여부를 고려 2. 지정목적 달성·상실, 천재지변으로 인한 피해, 산림보호구역으로 계속 둘 필요가 없다고 인정하는 기준은 수익대상 존재 여부로 판단. 이 경우 수익대상은 「산림보호법」 제7조에 따른 산림보호구역을 필요로 하는 대상으로 함 3. 손실 및 훼손된 산림보호구역은 관련 법령에 따른 복구 또는 복원된 이후를 고려. 다만 「산림보호법」 제9조에 따른 행위 제한을 위반한 경우는 적법한 조치를 완료한 후 심의 4. 수익대상, 인접 또는 집단화된 산림 현황 등 주변 여건을 고려하여 다른 산림보호구역으로 지정할 필요성 고려 5. 산림보호구역 지정 이전부터 다른 용도(건축물, 경작지 등)로 활용하고 있는 경우는 관련 법령에 따른 조치사항을 고려

2. 산림보호구역별 심의기준

협의대상 사유(산림보호법)		산림보호구역 구분	심의기준
법률 (제11조)	시행령 (제6조)		
지정 목적을 달성하여 산림보호구역으로 계속둘 필요가 없다고 인정하는 경우	해당사항 없음	생활환경	1. 수익대상 존재 시 목적달성 불가 2. 지정해제 대상지를 대신하여 지정목적을 달성할 수 있는 구역을 확보한 경우
		경관	1. 수익대상 존재 시 목적달성 불가 2. 지정해제 대상지를 대신하여 지정목적을 달성할 수 있는 구역을 확보한 경우
		산림유전자원	1. 수익대상 존재 시 목적달성 불가 2. 「산림보호법 시행규칙」 제3조제4항 각 호의 구분에 따라 지정한 목적을 달성하여 국립산림과학원, 국립수목원 등 전문기관의 현장조사 결과 특별히 보전할 필요가 없다고 판단하는 경우. 이때 전문기관은 주변의 산림이 특별히 보전할 필요가 있어 대체할 수 있는 구역이 있는지를 조사하여 의견을 제시할 수 있음
		제1종 수원함양	1. 수익대상이 상실된 경우 2. 최근 30년간 용수공급 중단이 없었으며 가뭄 위기경보 발령 현황을 고려하여 한국 수자원공사 및 한국농어촌공사 등 저수지 관리기관과 해당 시도(특별시, 통합특별시, 광역시, 특별자치시, 도 특별자치도) 및 시·군·구가 산림보호구역의 지정해제 시에도 수요대비 공급에 지장이 없다는 의견을 제시한 경우 3. 대체시설을 설치하여 전부 또는 일부의 지정을 해제하기 위한 경우로 한국수자원공사 및 한국농어촌공사 등 저수지 관리기관과 해당 기초 및 광역 지방자치단체가 저수지의 기능을 보완할 수 있다고 의견을 제시하는 경우 4. 지정해제 대상지가 저수지 만수위로부터 1천미터 이내에 위치해 있으나 분수령 밖에 위치한 경우

협의대상 사유(산림보호법)		산림보호구역 구분	심의기준
법률 (제11조)	시행령 (제6조)		
지정 목적을 달성하여 산림보호구역으로 계속될 필요가 없다고 인정하는 경우	해당사항 없음	제2종 수원함양	1. 수익대상이 상실된 경우 2. 최근 30년간 용수공급 중단과 수해가 발생하지 않았으며, 다음 각 호의 사항을 모두 충족하는 경우 가. 지정해제 대상지를 포함하고 있는 산지사면(유역)의 경사가 급하지 않고, 최근 임업통계연보 상 해당 시·군·구의 입목축적 및 주변의 성림지와 비교하여 수목·초본류 등이 정상적으로 성장하고 있지 않은 경우 나. 가뭄 위기경보 발령 현황을 고려하여 한국수자원공사 및 한국농어촌공사 등 저수지 관리기관과 해당 기초 및 광역 지방자치단체가 산림보호구역의 지정해제 시에도 가뭄해·수해에 영향이 없다는 의견을 제시한 경우 3. 대체시설을 설치한 경우로 한국수자원공사 및 한국농어촌공사, 기초 및 광역자치단체 등 상류수원 관리기관이 상류수원의 기능을 보완할 수 있다고 의견을 제시하는 경우
		제3종 수원함양	1. 지정해제 대상지가 「산림보호법 시행규칙」 제3조제3항제3호 각 목에 해당하는 수계의 양안 5천미터 이내에 위치하고 있으나, 분수령 밖에 위치한 구역으로서 지정해제 대상지를 포함하고 있는 산지사면의 유수가 상수원으로 유입되지 않는 경우 2. 지정해제 대상지를 대신하여 지정목적을 달성할 수 있는 구역을 확보한 경우 3. 산지사면의 유수가 상수원으로 유입되더라도 수질관리에 문제가 없도록 조치한 경우
		재해방지	「산림재난방지법」 제22조에 따른 산사태취약지역, 「자연재해대책법」 제12조에 따른 자연재해위험개선지구, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제37조에 따른 방재지구, 산사태위험지도 등급 중 1등급에 포함되지 않는 지역으로서 다음 각 호의 사항을 모두 충족하는 경우 1. 지정해제 대상지를 포함하고 있는 산지사면(유역)에 최근 5년간 재해발생 이력이 없는 경우 2. 재해방지보호구역으로 지정 이후 「자연재해대책법 시행령」 제55조에 따른 방재시설 및 「사방사업법」 제2조에 따른 사방시설이 설치된 경우로서 산림재난방지기관이 재해 위험성을 명백히 해소하였다고 의견을 제시한 경우

협의대상 사유(산림보호법)		산림보호구역 구분	심의기준
법률 (제11조)	시행령 (제6조)		
천재지변 등으로 인한 피해, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 지정 목적이 상실되었다고 인정하는 경우	1. 주변의 토지가 도시화되었거나 개발되어 산림보호구역의 기능을 하지 못하고 있다고 인정되는 경우 2. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조 제1호의 산림이 아닌 다른 토지로 둘러싸여 있고 면적이 1만제곱미터 미만으로서 산림보호구역의 기능을 할 수 없다고 인정되는 경우	생활환경 경관	1. 천재지변 등의 발생으로 토양이 유실되어 더 이상 산림의 기능을 유지할 수 없는 경우 2. 지정 당시의 수익대상 및 주변 여건이 변화하여 더 이상 산림보호구역의 기능을 유지할 수 없는 경우. 다만 해당 구역이 재해방지보호구역으로 지정할 필요성이 있는지에 대하여 고려 3. 지정해제 대상지를 대신하여 지정목적을 유지할 수 있는 구역을 확보한 경우
		재해방지	1. 천재지변 등의 발생으로 토양이 유실되어 더 이상 산림의 기능을 유지할 수 없는 경우 2. 지정 당시의 수익대상 및 주변 여건이 변화하여 더 이상 산림보호구역의 기능을 유지할 수 없는 경우
		수원함양	1. 천재지변 등의 발생으로 토양이 유실되어 더 이상 산림의 기능을 유지할 수 없는 경우 2. 지정 당시의 수익대상 및 주변 여건이 변화하여 더 이상 산림보호구역의 기능을 유지할 수 없는 경우로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 발생한 불투수층으로 인해 수익대상 저수지 및 수계와의 단절이 발생한 경우 나. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호의 산림이 아닌 다른 토지로 둘러싸여 있고 면적이 1만제곱미터 미만으로서 주변 산림에 비해 입목도가 현저히 떨어지는 경우 3 지정해제 대상지를 대신하여 지정목적을 유지할 수 있는 구역을 확보한 경우 4. 산림청장이 「산림보호법 시행규칙」 제3조제3항제3호에 따른 수원함양보호구역으로 지정한 동일한 구역을 시·도지사가 다시 지정한 경우로, 일부 구역이 「산림보호법 시행령」 제6조 제6항에서 정하는 다른 목적의 부지로 편입되는 경우
		산림유전자원	「산림보호법 시행규칙」 제3조제4항 각 호의 산림유전자원보호구역이 천재지변 등에 의해 손실된 경우로 국립산림과학원, 국립수목원 등 전문기관의 현장조사 결과 장기적으로도 회복이 불가능하다고 판단하는 경우

협의대상 사유(산림보호법)		산림보호구역 구분	심의기준
법률(제11조)	시행령 (제6조)		
수원함양보호구역에 대하여 지정 목적에 지장이 없도록 농림축산식품부령으로 정하는 범위에서 일부 구역이 대통령령으로 정하는 다른 목적의 부지로 편입되는 경우	1. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제10조제1항제1호의 체육시설업에 따른 체육시설을 설치하기 위한 부지 2. 다른 법령에서 수원함양보호구역의 지정을 해제할 수 있도록 정하고 있는 부지	수원함양	수원함양보호구역이 「산림보호법 시행령」 제6조에 따른 부지로 편입되더라도 상수원 수질관리에 지장이 없도록 조치할 수 있는 경우로서 상수원 수질관리 관계기관(유역 또는 지방 환경청, 지방자치단체, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 등)이 「환경정책기본법 시행령」 제2조에 따른 “환경기준”에서 생활환경 기준 “약간 좋음” 이상으로 유지하는데 지장이 없다는 의견을 제시한 경우
「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 및 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 시·도지정문화유산 보호구역 및 시·도 자연유산 및 자연유산 자료 보호구역의 지정·관리 등 공익 목적을 위하여 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 경우	「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제70조의2에 따른 시·도지정문화유산 보호구역(시·도 지정문화유산의 점유 면적을 포함한다) 및 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제41조에 따른 시·도자연유산 보호구역(시·도자연유산의 점유 면적을 포함한다)의 지정 및 관리를 위해 필요하다고 인정되는 경우	생활환경 경관 수원함양 재해방지	시·도지정문화유산 보호구역 및 시·도자연유산 보호구역의 지정 및 관리를 위해 산림보호구역의 지정해제가 불가피하다고 인정되는 전부 또는 일부 구역

□ 심의안건 상정을 위한 자료 구성

구 분	작성자료 및 내용	비 고
개 요	• 의결주문 및 제안 사유, 관련 법 규정 • 지정해제 대상지 개요 : 위치, 목적, 면적, 규모, 추진경위 • 위치도(주변지역 반경 1km 이상 표시)	산지가 표시된 축적 2만 5천분의 1 이상의 지적이 표시된 지형도 1부
현 황	• 대상지의 상세현황 - 산지의 상세 현황, 임상현황, 산림기능구분 현황, 토지이용현황, 입지조건 - 대상 산지의 항공(또는 위성)사진 및 전경사진 2매 이상 • 대상지 주변 현황 - 주요 시설(관공서, 문화재, 도로 등 교통시설, 도시계획 시설 등) 현황 - 도시관리계획 현황(용도지역, 도시계획시설 등) - 공적 규제지역 현황, 산사태위험등급도 분석 결과 등	
해제사유 및 근거자료	• 지정해제의 적합성 및 타당성 • 산림보호구역 구분별, 지정해제 사유별 상세 항목 분석 결과서	
이 해 관계자 의견수렴 및 관계 행정기관 협의	• 산주, 지역주민, 환경단체 등 이해관계자 의견 • 관계기관 협의의견 (수자원공사, 농어촌공사 등)	
실무 검토의견	• 검토 결과에 대한 요약, 지정해제의 필요성 및 적합성에 대한 의견 • 중앙산지관리위원회 집중 검토사항	

□ 대체시설의 종류

○ 수원공급시설(용수 등)

- 농촌용수 종합관리시스템의 수원공급시설 : 저수지, 양수장, 배수장, 보, 집수암거, 관정 등

<수원공급시설의 종류>

수원공의 종류	설명
저수지	하천의 계곡에 댐을 축조하여 저수하는 시설
양수장	강이나 하천의 물을 이용하기 위해 양수하여 관개하는 시설
배수장	배수가 불량이거나 홍수 시 물이 배수본천으로 빠지지 못하여 농경지 등이 침수되는 경우, 기계장치를 이용하여 담수되어 있는 물을 배수하는 시설
보	하천에서 관개용수를 농경지에 도수하기 위하여 하천의 일부 또는 전부를 가로막는 시설
집수암거	복류수와 지하수를 채수하기 위하여 하천의 바닥을 굴착하여 유공관을 매설, 관개급수하는 시설
관 정	지하에 일정한 관을 매설하여 지하수를 채수, 관개용수로 양수하여 이용하는 시설
기타시설	들샘, 포강, 하천유수 등을 이용하여 농업용수로 이용하는 시설

○ 수원공급시설(취수 등)

- 「수도법」 제3조제17호에 따른 수도시설 : 원수나 정수를 공급하기 위한 취수(取水)·저수(貯水)·도수(導水)·정수(淨水)·송수(送水)·배수시설(配水施設), 급수설비, 그 밖에 수도에 관련된 시설
- 「수도법 시행령」 제29조 및 같은 법 시행규칙 제9조 별표3에 따른 취수시설의 세부 시설기준

□ 방재시설의 종류

1. 「소하천정비법」 제2조제3호에 따른 소하천부속물 중 제방·호안·보 및 수문
2. 「하천법」 제2조제3호에 따른 하천시설 중 댐·하구둑·제방·호안·수제·보·갑문·수문·수로터널·**운하** 및 관측시설
3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호마목에 따른 방재시설
4. 「하수도법」 제2조제3호에 따른 하수도 중 하수관로 및 공공하수처리시설
5. 「농어촌정비법」 제2조제6호에 따른 농업생산기반시설 중 저수지, 양수장, 관정 등 지하수이용시설, 배수장, 취입보(取入洑), 용수로, 배수로, 유지, 방조제 및 제방
6. 「사방사업법」 제2조제3호에 따른 사방시설
7. 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 댐
8. 「도로법」 제2조제2호에 따른 도로의 부속물 중 방설·제설시설, 토사 유출·낙석 방지 시설, 공동구, 같은 법 시행령 제2조제2호에 따른 터널·교량·지하도 및 육교
9. 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조에 따른 재난 위기경보 시설, 같은 법 제38조의2에 따른 재난 예보 시설
10. 「항만법」 제2조제5호가목 2)에 따른 방파제·방사제·파제제 및 호안
11. 「어촌·어항법」 제2조제5호가목 1)에 따른 방파제·방사제·파제제
12. 그 밖에 행정안전부장관이 방재시설의 유지·관리를 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 시설